

התחייבות לשמירת סודיות מידע

תאריך: _____

לכבוד

המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות מידע

הואיל ואנו נבצע את העבודה נשוא החוזה (מסמך 9) (להלן: "העבודות") במסגרת הסכם בינינו לבינכם, אנו מתחייבים כלפיכם בתקופת ביצוע העבודה ולאחריה כדלקמן:

1. כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר יימסר לידי על ידי המועצה או לפי הוראותיה בכל הקשור והכרוך בעבודות שתימסרנה לי במסגרת ההסכם שבנדון, ישמר על ידי בסודיות מוחלטת ולא יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק לצורך ביצוע העבודה בעניין זה.
2. המידע האמור לעיל, לא יועבר על ידי, לכל גורם אחר, אלא בהסכמתה המוקדמת והמפורשת מראש ובכתב של המועצה.
3. המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד שלי או לגורם/ים הקשור/ים עמי מבלי שאלה יהיו מחויבים על פי הסכם סודיות זה ויחתמו עליו.
4. לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוני או אחר שנמסר לי בכתב או בעל פה בכל דרך שהיא.
5. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות צילום, תדפיס או כל צורת העתקה אחרת וכן לשמור בהקפדה ולנקוט בכל אמצעי זהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חומר או מידע כאמור, ולהחזיר כל חומר וכל מידע שנמסר לידי על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם דרישתו.
6. לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע זה לצד ג' לכל מטרה שהיא.
7. להביא תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי, וכאמור אהיה אחראי כלפי המועצה לכל מטרה שהיא.
8. לפצות את המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה כתוצאה מהפרת ההתחייבות דלעיל, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים להם היא זכאית על פי ההסכם.
9. אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע העבודות תוך הקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ו/או כל דין.
- "מידע" לעניין התחייבות זו משמעו - לרבות: תכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימות שמיות, מידע מקצועי או אישי וכל המסמכים האגורים ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.
10. אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על-ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.
11. למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:
 - א. מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילוינו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילוינו לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;
 - ב. מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו;
 - ג. מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות.
 - ד. מידע אשר גילוינו נדרש על-פי הוראות כל דין.

בכבוד רב,

באמצעות: _____

חתימה: _____